

鉴定

目的：解决某些专门性问题

主体

指派

审批：县级以上公安机关负责人

聘请

审批：县级以上公安机关负责人

制作《鉴定聘请书》

公安机关

检材的保管

检材的流转

明确送检环节责任人

介绍情况，明确解决的问题

禁止暗示或强迫鉴定人作出某种意见

鉴定意见

出具鉴定意见、签名

多个鉴定人意见不一，应当注明

附资质证明文件

鉴定人和鉴定机构

对鉴定意见有异议

询问鉴定人并制作笔录附卷

送交有专门知识的人提出意见

补充鉴定

两新（新要求、新证物）两漏（漏内容、漏意见）

重新鉴定

主体、检材、依据、程序

更换鉴定人

鉴定人出庭和虚假鉴定

出庭

条件：公诉人当事人等提出异议 + 法院认为有必要

不出庭后果：不得作为定案根据

虚假鉴定 ~ 伪证罪

对犯罪嫌疑人的精神病鉴定不计入办案期限

人身伤情鉴定

一般：由县级以上公安机关鉴定机构二名以上鉴定人负责实施

复杂：对鉴定意见可能发生争议或者鉴定委托主体有明确要求的，应当由三名以上主检法医师负责实施

医疗事故鉴定

首次鉴定委托设区的市一级和省、自治区、直辖市直接管辖的县（市）级地方医学会组织专家鉴定

仿制的警服及其标志的鉴定

由省级公安机关装备财物部门负责实施

存在争议的，由公安部装备财物局负责实施